

ספק בבדיקת חמץ

אשר טרגין

פתיחה: המקרה והשאלה

הגמרא בפסחים (ט:) עוסקת במקרה שבו עכבר נכנס לבית לאחר בדיקת חמץ, ובפיו ככר לחם. השאלה ההלכתית העולה מכך: מהו הדין כאשר מצטרפים כמה ספקות זה לזה – האם העכבר עדיין מחזיק בככר, האם הוא אכל אותה, והאם בכלל היה בביתו חמץ מלכתחילה? במאמר זה נעקוב אחר מחלוקת הראשונים בשאלה זו, ונראה כיצד היא תלויה בהבנת יסוד חיוב הבדיקה עצמו.

שיטת התוספות: ספק רגיל

תוספות (ד"ה היינו) מתקשים בהשוואת המקרים שמעלה הגמרא, שכן היא עצמה אינה מתייחסת לכך במפורש, ומציעים כמה תירוצים – בהם ההבחנה בין מצב שיש בו ביטול חמץ, שאז הספק הוא מדאורייתא, לבין שאלה הנוגעת רק לאכילת הפת עצמה. מדבריהם עולה שאין הם מזהים בבדיקת חמץ דין ייחודי, אלא מתייחסים אליה ככל ספק רגיל בהלכה – ומכאן שהם נדרשים להעמיד את המקרים בנסיבות ספציפיות, כגון ככר גדולה שקשה להניח שהעכבר אכל אותה כולה.

שיטת הראב"ד: חיוב הבדיקה כדין עצמאי

הראב"ד מבין את הסוגיה אחרת: לדעתו מדובר בדין דרבנן, אלא שאין שהות מספקת לעכבר לאכול את הככר. הראב"ד סובר שקיים חיוב בדיקה אף בדרבנן, משום שעצם תקנת הבדיקה נתקנה על הספק עצמו – בניגוד לתוספות, הסוברים כנראה שהבדיקה יכולה להיות מכוונת רק כלפי חמץ ודאי. ההבדל הזה משמעותי: לדעת הראב"ד, מכיוון שהבדיקה עצמה נועדה להתמודד עם ספק, אין ריבוי ספקות פוטר מבדיקה – שהרי הבדיקה מלכתחילה נועדה בדיוק למצב כזה.

הראב"ד מוסיף וקובע שיש לבדוק רק אם ראו שממש נכנס דבר לפי העכבר; ואף אם רק נכנס העכבר בלא שידוע אם יש דבר בפיו, ייתכן שעדיין יש חיוב בדיקה. אם העכבר הסתובב זמן מספיק, אין עוד חיוב, משום שמניחים שכבר אכל את הככר – אך אין צורך להמתין בפועל עד שיאכל, משום שהחיוב חל מיד עם היווצרות הספק, ואי אפשר להמתין לבירורו.

שני פירושים בדעת הראב"ד

המהר"ם חלאווה, המביא את שיטת הראב"ד, מציע חילוק בין להיפטר מן החיוב לבין להתחייב בו מחדש. אפשרות אחת בהבנת הראב"ד היא שכיוון שנוצר ספק

חדש, הבית חוזר להיות בגדר "אינו בדוק", ולכן יש צורך לחזור ולבדוק. המהר"ם חלאווה עצמו הולך בכיוון ההפוך: כיוון שהבית נמצא בחזקת "אינו בדוק", יש חובה לבדוק. ההבדל בין שני הכיוונים הללו נוגע ישירות למחלוקת שתי הספקות: לפי הראשון, כל ספק חדש עומד בפני עצמו, מנותק מן הספק הקודם — ולכן בספק ספיקא (ריבוי ספקות) ניתן להקל; ולפי הכיוון השני, אין משמעות לריבוי הספקות כלל, שכן החזקה הבסיסית — "אינו בדוק" — היא הקובעת בכל מקרה, ואינה תלויה במספר הספקות שנוצרו בדרך.

שיטת ר' דוד (המיוחסת לרמב"ן)

שיטה שלישית, המיוחסת על ידי ר' דוד לרמב"ן, סוברת שאף בשני ספקות יש חיוב בדיקה, משום שאין הספק מוציא מידי חיוב הבדיקה שחייבו חכמים. לפי שיטה זו, גם בנדון של הניח עשר ומצא תשע — מקרה מובהק של ספק — עדיין קיים חיוב בדיקה.

ר' דוד תמה: מדוע הולכים אחר שעת גרירת העכבר לקביעת הספק? נראה שלפי ההסבר הראשון בדעת הראב"ד, הולכים אחר שעת הגרירה משום שזוהי שעת השאלה עצמה — שהרי הגרירה אירעה לפני האדם. אולם לפי ההסבר השני, שבו החזקה "אינו בדוק" כבר הייתה קיימת קודם לכן, אין משמעות לשעת השאלה הנוכחית. ר' דוד עצמו חולק וסובר שספק-ספיקא הסתברותי-מציאותי פוטר, בלא קשר להסתברות ההלכתית, ובלא תלות בשאלה אם כבר נקבע חיוב בדיקה קודם לכן.

שורש המחלוקת: מהות חיוב הבדיקה

למסקנה, לדעת ר' דוד, גם בשני ספקות יש חיוב — אף שלדעתו ספק-ספיקא כשלעצמו אינו נחשב ספק כלל. הסיבה לכך היא שלדעתו הבדיקה מכוונת כלפי הבית עצמו, ולא רק כלפי החמץ שבו — ולכן החיוב נותר קיים, גם כאשר יש ספק אם עדיין קיים חמץ בפועל.

נראה שמחלוקת זו קשורה למחלוקת ידועה נוספת ביחס להלכות חמץ — הקשר בין "תַּשְׁבִּיתוֹ" ל"בֵּל יִרְאָה" ו"בֵּל יִמָּצֵא". לדעת ר' דוד, "תשביתו" הוא מצוות עשה חיובית ועצמאית, החלה על האדם גם אם אין ברשותו חמץ בפועל — ולכן חיוב הבדיקה, לדעתו, הוא מדאורייתא במהותו, אף שחכמים הם שקבעו את פרטי אופן קיומו. מכאן שגם כאשר עולה ספק אם עדיין קיים חמץ בבית, נותר החיוב לבדוק את הבית עצמו, כביטוי למצוות ההשבתה העצמאית.

סיכום

שלוש הגישות שנסקרו — תוספות, הראב"ד (על שני פירושיו), ור' דוד בשם הרמב"ן — נבדלות זו מזו בהבנת יסוד חיוב הבדיקה: האם הוא מכוון כלפי החמץ הוודאי בלבד, וממילא נחלש עם ריבוי ספקות; או שהוא דין עצמאי המכוון כלפי הבית עצמו ומצוות ההשבתה שבו, ואז אינו מתבטל בריבוי ספקות כלל. מחלוקת זו, שראשיתה בדין מעשי צר של עכבר וככר, מגלה בסופו של דבר מחלוקת יסודית בהבנת מהות מצוות ביעור החמץ כולה.